

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 14
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Bản án số: **41/2025/HS-ST**

Ngày 10/9/2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc**

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 14 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Tỉnh

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Văn Hoa

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí

2. Bà Trần Thị Hạnh

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thúy – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 14 – Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 19/2025/HSST ngày 16 tháng 7 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2025/QĐXXST –HS ngày 15/8/2025 đối với bị cáo:

Trương Văn T, sinh ngày 09/10/1989 tại Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Thành phố Hồ Chí Minh); số căn cước công dân 077089001095 cấp ngày 12/8/2021; Nơi cư trú: Ấp F, xã H, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã H, Tp.); nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn N (đã chết) và bà Trần Thị T1, sinh năm: 1963; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không, bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/12/2024, hiện đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực X thuộc Trại tạm giam số 1 – Công an Thành phố H (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Bị hại: Ông Phạm Ngọc Q, sinh năm 1971 (Đã chết, theo Trích lục khai tử số 825/TLKT-BS ngày 12/12/2024 của UBND xã X)

Người đại diện theo pháp luật của bị hại:

1. Bà Huỳnh Thị Mỹ H, sinh năm 1975 (có mặt)

Địa chỉ: Ấp N, xã X, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nay là xã X, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bà Lê Thị L, sinh năm 1945 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp N, xã X, huyện X, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nay là xã X, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bà Phạm Thị Kiều O, sinh năm 1997 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp N, xã X, huyện X, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nay là xã X, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Bà Phạm Thị Quỳnh V, sinh năm 2000 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp N, xã X, huyện X, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nay là xã X, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Ông Phạm Ngọc Q1, sinh năm 2003 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp N, xã X, huyện X, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nay là xã X, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Cháu Phạm Ngọc Nhã U, sinh năm 2018.

Người đại diện theo pháp luật của cháu U là: Bà Huỳnh Thị Mỹ H, sinh năm 1975. Địa chỉ: Ấp N, xã X, huyện X, tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nay là xã X, Thành phố Hồ Chí Minh (cháu U vắng mặt, bà H có mặt).

PHẦN NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 03/8/2024, Trương Văn T trước đó đã uống bia điều khiển xe mô tô biển số 72G1-667.76 (có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định) lưu thông trên đường Tỉnh lộ 329 hướng từ xã X đi xã H. Khi đến đoạn đường thuộc ấp A, xã H, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã H, thành phố Hồ Chí Minh) là khu vực đường cong, được trải nhựa bằng phẳng, mặt đường rộng 12m, ở giữa có vạch sơn màu vàng nét đứt quãng phân chia hai chiều xe chạy, mỗi chiều gồm hai làn đường được phân chia bởi vạch sơn màu trắng nét đứt, lúc này T điều khiển xe đi không đúng phần đường, làn đường quy định lấn sang bên trái đường tông vào xe mô tô biển số 72G1-009.94 do ông Phạm Ngọc Q điều khiển chở vợ là bà Huỳnh Thị Mỹ H lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả: ông Q bị thương nặng được đưa đến Trung tâm y tế huyện X cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện C, thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến 02 giờ 55 phút ngày 04/8/2025 thì chết, bà H không bị thương tích. Tại Cơ quan Điều tra, Trương Văn T khai nhận hành vi của mình như trên.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Trương Văn T vào 22 giờ 25 phút ngày 03/8/2024 cho kết quả 0,090 mg/L khí thở.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện X (nay là Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố H) dựng lại lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/9/2024 xác định: Đoạn đường nơi xảy ra va chạm là đường Tỉnh lộ 329, ấp A, xã H, huyện X (nay là xã H, thành phố Hồ Chí Minh). Lòng đường được kết cấu bởi bê tông nhựa có vạch sơn đứt quãng phân chia hai chiều xe chạy, mỗi chiều gồm có hai làn xe. Đoạn đường hơi cong, có vạch sơn ngang đường dành cho người đi bộ qua đường; bề rộng mặt đường là 12m, tâm đo vào lề chuẩn là 6m.

Lấy hướng xã X đi xã H làm hướng chuẩn. Lấy mép đường bên phải của hướng chuẩn làm lề chuẩn. (1) được xác định là vị trí xe mô tô 72G1-776.67. (2) được xác định là vị trí xe mô tô 72G1-009.94. (3) được xác định là vết máu đỏ thẫm (nghĩ là máu).

Lấy trụ điện số 473/480 XM/180 nằm trên lề đường bên phải của hướng chuẩn làm điểm mốc chuẩn. Điểm A: được xác định là khu vực va chạm đầu tiên, nằm trên phần đường bên trái của hướng chuẩn, đo vào lề chuẩn là 8,4m. Từ A đo đến (2) là 1,9m, từ A đo đến (1) là 5,2m. Từ A đo đến (3) là 0,5m. Từ A đo đến tim đường là 2,4m.

Sau khi tai nạn xảy ra xe mô tô 72G1-776.67 ngã sang bên phải, nằm trên phần đường bên trái của hướng chuẩn, đầu xe quay chéo về hướng xã H. T2 bánh trước, sau đo vào lề chuẩn là 8,1m; 7,1m.

Sau khi tai nạn xảy ra xe mô tô 72G1-009.94 ngã sang bên phải, nằm trên phần đường bên trái của hướng chuẩn, đầu xe quay chéo về lề đường bên trái của hướng chuẩn. T2 bánh trước, bánh sau đo vào lề chuẩn là 9,8m; 8,7m. T2 bánh sau xe mô tô 72G1-009.94 đo đến tâm bánh sau xe mô tô 72G1-776.67 là 3,2m.

Vết máu không rõ hình dạng do trời mưa lâu ngày đã trôi hết, theo biên bản khám nghiệm ngày 03/8/2024 vết máu có kích thước là 38cm x 410cm, đầu vết máu nằm trên phần đường bên trái của hướng chuẩn, từ tâm vết máu đo vào lề chuẩn là 8,1m. Từ (3) đo đến (2) là 1,9m.

Từ tâm bánh sau xe mô tô 72G1-776.67 đo đến chân trụ điện số 473/480 XM/180 là 19,7m.

Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông được Cơ quan Công an huyện X lập ngày 09/9/2024 xác định:

- Xe mô tô biển số 72G1-776.67 sau tai nạn: Gương chiếu hậu bên trái gãy, vỡ phần ốp nhựa và gương (kính), còn để lại gọng gương. Đầu tay lái bên phải có vết cào xước kích thước 0,5 x 6cm (tua xơ cao su). Ốp đèn chiếu sáng bị nứt vỡ kính. Ốp nhựa đầu xe bên trái nứt vỡ kích thước 5,5 x 7cm. Phần sau yếm chắn gió bên trái bể vỡ bung rời khỏi xe. Cần đạp số và gác để chân trước bên trái cong gập về sau. Đèn chiếu sáng và tín hiệu trước sau, phải, trái có hiệu lực. Phanh (thắng) chân, tay có hiệu lực. Bánh lốp trước, sau còn hiệu lực.

Xe mô tô biển số 72G1-009.94 sau tai nạn: Ốp nhựa phía trước đầu xe nứt vỡ, bung hở. Gương chiếu hậu bên trái gãy vỡ. Cung chắn bùn phía trước nứt vỡ, kích thước 12 x 4,5cm. Bộ phận giảm xóc (phụộc nhún) phía trước cong gập về sau. Vòng cấm xe bị gãy biến dạng. Bánh lốp trước xì hơi. Yếm chắn gió bên trái gãy vỡ. Cần đạp số và gác để chân phía trước bên trái cong gập về sau. Đầu gác chân bên phải phía trước bị cào xước tua xơ cao su. Yếm chắn gió bên phải bị cào xước nứt vỡ. Hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu trước, sau, phải, trái không xác định được do không khởi động được máy. Phanh chân có hiệu lực. Phanh tay không có hiệu lực. Vỏ lốp trước sau có hiệu lực.

Theo Công văn số 802/SGTVT-QLKCCL của Sở Giao thông vận tải tỉnh B cung cấp thông tin về việc sửa chữa Tỉnh lộ 329 liên quan đến vụ tai nạn thể hiện: Thực hiện

công tác duy tu, bảo trì đường bộ quý III năm 2024, Sở G có thực hiện công tác sửa chữa Tỉnh lộ 329 từ KM6+900 đến Km7+550 bằng sơn lại vạch phân làn, khối lượng là 650m*0,2m*2 bên (nét liền). Tuy nhiên trước công trường T3 và Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã H phải sơn nét đứt để xe ra vào khoảng 15m*02 bên (vị trí xảy ra tai nạn khoảng KM7+300). Trong đoạn này có sơn vạch đi bộ qua đường với khối lượng là 12 vạch* 1,2m * 02 cụm hai bên công trường Tiểu học T3 và Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã H. Vạch sơn tim đường nét đứt màu vàng chưa bị mờ, còn sử dụng được nên không sơn lại.

Tại Kết luận giám định số 283/KLGĐTT- PC09 ngày 03/9/2024 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận:

- Các kết quả chính: Kết quả khám nghiệm: Rách da nham nhỡ vùng trán- cung mày trái đã khâu lâm sàng trên nền bầm máu da trán- mắt trái, kích thước 7cm x 6cm. Tụ máu dưới da đầu vùng trán- đỉnh hai bên. Tụ máu trong cơ thái dương trái. Võ - nứt sọ hỗn hợp vùng trán - đỉnh - thái dương trái. Mô não thoát ra ngoài hộp sọ qua đường võ. Chảy máu dưới màng cứng toàn bộ hai bán cầu đại não. Não phù nặng. Dập não thùy trán - đỉnh trái. Võ xương gò má trái. Võ xương ổ mắt trái.

Kết luận: Kết luận nguyên nhân chết: Phạm Ngọc Q chết do Chấn thương đầu-mặt; Kết luận khác: Trong máu tử thi Phạm Ngọc Q không tìm thấy E, không tìm thấy ma túy.

Vật tác động gây chấn thương là do vật tày diện tiếp xúc rộng gây nên, tác động trực tiếp vào vùng đầu- mặt cơ thể nạn nhân hướng từ trước ra sau.

Vật chứng tạm giữ và xử lý:

Sau khi thu giữ 01 xe mô tô biển số 72G1-776.67, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, số máy: E3T6E429277, số khung: RLCUE1740KY067773 do Trương Văn T đứng tên chủ sở hữu; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 72002120, Cơ quan Điều tra đã xử lý trả lại cho chủ sở hữu Trương Văn T tiếp tục quản lý.

Trả lại cho đại diện bị hại bà Huỳnh Thị Mỹ H 01 xe mô tô biển số 72G1-009.94, nhãn hiệu Honda, loại Wave S, số khung: 4316BY077659, số máy: JC43E1622702 do anh Phạm Ngọc Q đứng tên chủ sở hữu.

01 giấy phép lái xe hạng A1 số AD746898 mang tên Trương Văn T hiện đang tạm giữ, chuyển Phòng Thi hành án dân sự khu vực 14 để xử lý khi xét xử.

Về trách nhiệm dân sự: Trương Văn T bồi thường dân sự cho đại diện bị hại bà Huỳnh Thị Mỹ H 170.000.000 đồng, đại diện bị hại làm đơn bãi nại, đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo và không có yêu cầu gì thêm.

Bà Huỳnh Thị Mỹ H không bị thương tích gì nên không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đối với xe mô tô 72G1-009.94 bị hư hỏng, đại diện bị hại bà H nhận lại xe và tự sửa chữa, không yêu cầu bồi thường.

Bản cáo trạng số 13/CT-VKS-CĐ ngày 15/7/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trương Văn T về tội “*Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo điểm b khoản 2 khoản Điều 260 Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, xử phạt bị cáo Trương Văn T từ 03 năm - 03 năm 06 tháng tù; Ngoài ra còn đề xuất xử lý phần vật chứng.

Bị cáo không tranh luận và bào chữa cho hành vi phạm tội của bản thân, nói lời sau cùng chỉ thể hiện thái độ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ lỗi lầm; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện bị hại không yêu cầu bị cáo Trương Văn T phải bồi thường trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra có đơn bãi nại và tại phiên tòa hôm nay xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an huyện X, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Cơ quan điều tra Công an Thành phố H), Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc (nay là Viện kiểm sát khu vực 14 - Thành phố Hồ Chí Minh), Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 03/8/2024, Trương Văn T trước đó đã uống bia điều khiển xe mô tô biển số 72G1-667.76 (có giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định) lưu thông trên đường Tỉnh lộ 329 hướng từ xã X đi xã H. Khi đến đoạn đường thuộc ấp A, xã H, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã H, thành phố Hồ Chí Minh) là khu vực đường cong, được trải nhựa bằng phẳng, mặt đường rộng 12m, ở giữa có vạch sơn màu vàng nét đứt quãng phân chia hai chiều xe chạy, mỗi chiều gồm hai làn đường được phân chia bởi vạch sơn màu trắng nét đứt, lúc này T điều khiển xe đi không đúng phần đường, làn đường quy định lấn sang bên trái đường tông vào xe mô tô biển số 72G1-009.94 do ông Phạm Ngọc Q điều khiển chở vợ là bà Huỳnh Thị Mỹ H lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả: ông Q bị thương nặng được đưa đến Trung tâm y tế huyện X cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện C, thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến 02 giờ 55 phút ngày 04/8/2025 thì chết.

Bị cáo Trương Văn T uống rượu bia điều khiển xe mô tô đi vào làn đường ngược chiều nên đã vi phạm khoản 6 Điều 8, khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 13 Luật giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả làm ông Phạm Ngọc Q tử vong nên hành vi của Trương Văn T đã phạm vào tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là “Trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định”, thuộc trường hợp tội phạm đã hoàn thành phù hợp với nội dung truy tố của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 – Thành phố Hồ Chí Minh.

[3]. Về trách nhiệm hình sự và hình phạt:

Bị cáo là người có nhận thức, đã được học luật giao thông đường bộ để cấp giấy phép lái xe, nhưng bị cáo đã coi thường pháp luật, đã có hành vi uống rượu bia quá mức quy định rồi điều khiển xe mô tô dẫn đến tai nạn thương tâm gây ra cái chết cho anh Q. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm bằng hình phạt tù có thời hạn mới tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra, đồng thời cũng có thời gian giáo dục và cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho xã hội.

[4]. Quá trình lượng hình có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà pháp luật quy định để áp dụng đối với bị cáo.

[4.1]. Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[4.2]. Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo cho thấy, bị cáo có nhân thân tốt, và là lao động chính trong gia đình đang nuôi con nhỏ, căn cứ vào vai trò, tính chất mức độ phạm tội và giá trị bị cáo chiếm đoạt để quyết định hình phạt tù tương xứng nhằm cho bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình và xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Qua xem xét không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 5 Điều 260 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường.

[6]. Về vật chứng trong vụ án:

Đối với 01 xe mô tô biển số 72G1-009.94, nhãn hiệu Honda, loại Wave S, số khung: 4316BY077659, số máy: JC43E1622702 do anh Phạm Ngọc Q đứng tên chủ sở hữu. Trả lại cho đại diện bị hại bà Huỳnh Thị Mỹ H là phù hợp.

Đối với xe mô tô biển số 72G1-776.67, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, số máy: E3T6E429277, số khung: RLCUE1740KY067773 do Trương Văn T đứng tên chủ sở hữu; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 72002120, Cơ quan Điều tra đã xử lý trả lại cho chủ sở hữu Trương Văn T tiếp tục quản lý, xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phạm tội do vô ý nên Cơ quan điều tra trả lại xe mô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe cho bị cáo là phù hợp.

Đối với 01 giấy phép lái xe hạng A1 số AD746898 mang tên Trương Văn T hiện đang tạm giữ, chuyển Phòng Thi hành án dân sự khu vực 14 do bị cáo Trương Văn T không bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm điều khiển xe mô tô nên trả lại cho bị cáo.

[7]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Trương Văn T phạm tội “*Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; Điều 38, 50; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Trương Văn T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/12/2024.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

Hoàn trả lại cho bị cáo Trương Văn T 01 giấy phép lái xe hạng A1 số AD746898 mang tên Trương Văn T

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 08/BB-THADS ngày 29/7/2025 của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 14- Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố H)

Án phí hình sự sơ thẩm:

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 buộc bị cáo Trương Văn T phải nộp số tiền 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm;

Bị cáo, đại diện bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng cáo mười lăm ngày áp dụng đối với người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa được tính từ khi nhận hoặc được niêm yết bản án.

Nơi nhận: **TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

- VKSND KV 14-TP. HCM;
- PV 06 Công an Tp . HCM;
- VKSND Tp . HCM;
- Phân trại tạm giam khu vực Châu Đức
- Trại tạm giam số 1 – Công an Tp . HCM;
- Thi hành án dân sự TP. HCM
- (Phòng THADS khu vực 14);
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu.

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Ngô Văn Tỉnh